

**@@선 @@ ~ @@ 제#공구 노반공사
공익신고(건설폐기물 매립) 조사 결과 보고**

감 사 실

V. 처분요구서

(1)

시 정 요 구 · 통 보

제 목 발생 폐기물 채집 및 처리 부적정

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@사업단

내 용

1. 업무 개요

우리공단(@@본부)은 2015.11.03. (주)***건설(대표자 ***) 외 2개사와 “@@선 @@~@@ 복선전철 제#공구 노반신설 기타공사(2019.10.30. 준공예정)” 계약(총공사 부기금액 ##백만원)을 체결하고, 2015.11.09. (주)**(대표자 ***) 외 3개사와 “@@선 @@~@@ 복선전철 제#,#공구 노반공사 통합 건설사업관리용역(2019.12.09. 준공 예정)” 계약(총용역부기금액 ##백만원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

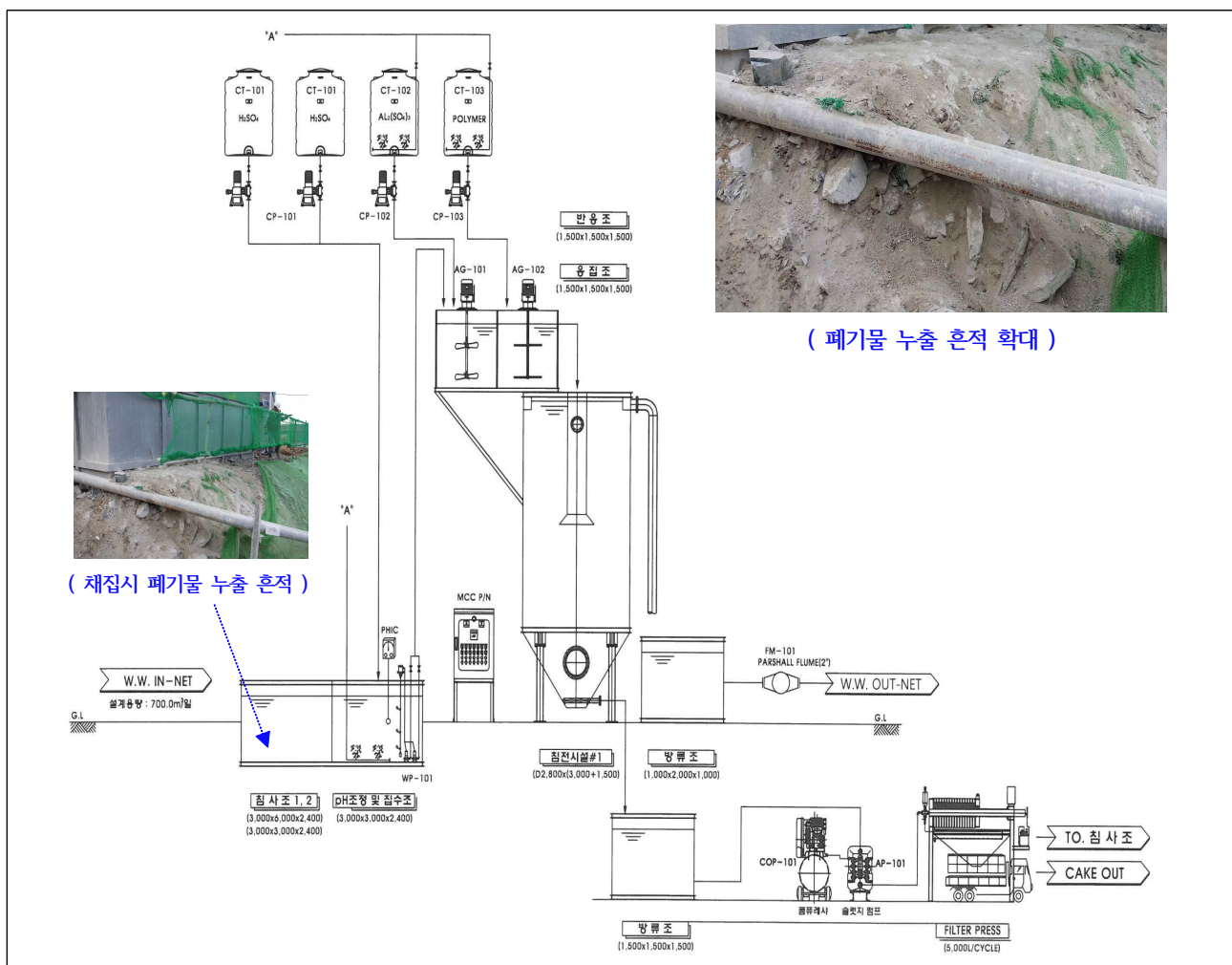
「폐기물관리법」 제3조의2에 따르면 폐기물을 배출하는 경우에는 주변환경에 위해를 끼치지 아니하도록 사전에 적절한 조치를 하도록 되어 있고, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제5조에 따르면 건설폐기물은 보관 개시일로부터 90일을 초과하여 보관하지 않도록 되어 있다.

또한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제96조에 따르면 건설사업관리기술자는 사업시행으로 인한 위해를 방지하도록 되어 있고, 제80조에는 공사시공과 관련된 각종 인·허가 사항을 포함한 제반법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도·감독하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 공사수급인과 건설사업관리기술자가 2017.8~9월 장마철 폭우에 대비하여 2017.08.12. 침사조 내의 건설폐기물(건설오니) 2.0m³를 백호우를 사용하여 침사조 옆의 콘크리트 바닥 위 개방구간에 적치하고 비닐로 덮은 상태로 조사일 현재(2018.01.03.)까지 보관하고 있고, 백호우로 채집 시에 누출에 대한 조치를 하지 않아 아래 [그림]과 같이 침사조 주변에 건설오니가 누출되어 넓이 3m² 가량이 오염되었는데도, 조사일 현재까지 그대로 두고 있다.

[그림] 오폐수 처리시설 배치도 및 누출 상태



또한 건설폐기물인 숯크리트 반발재 총 353.5m³ 중에서 122.8m³를 터널 내부 및 외부에 설치된 폐기물 적치장에 아래 [표]와 같이 감사일(2018.01.03.) 기준으로 94~133일간 보관하고 있는 등 법정 보관기한(90일)을 4~43일 초과하여 보관하고 있으면서 폐기물 처리 의무자인 공단에 공식적으로 폐기물 처리를 요청하지 않고 있는데도 이를 그대로 두고 있다.

[표] 건설폐기물 보관 현황

연번	기간	수량(m³)	반출일	보존기간(일)	비고
1	2017.07.11.~2017.08.17.	72.1	2017.09.04.	55 ~ 18	
2	2017.08.17.~2017.08.25.	25.2	2017.12.28.	133 ~ 125	43~35일 초과
3	2017.08.25.~2017.10.01.	97.6	-	131 ~ 94	41~4일 초과
4	2017.10.01.~2017.12.31.	158.7	-	88 ~ 3	
계		353.5			

그 결과 위 공사수급인이 건설폐기물을 배출(채집)하면서 주변환경을 오염시켜 위해를 끼치게 될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은

[시정] 폐기물을 배출하는 경우 주변환경에 위해를 끼치지 아니하도록 누출된 건설폐기물은 수거하여 폐기처리 하도록 하고, 건설폐기물 채집 및 적치 등에 대한 적절한 조치(시공계획서 등)를 수립 시행하도록 하시기 바랍니다.

[통보] 폐기물 배출시 주변환경에 위해를 끼칠 우려가 있고, 폐기물 보관기간을 초과하였는데도 적절한 조치를 하지 않은 관련자에 대하여 공단 「별점 등의 부과 기준 및 절차에 관한 지침」 등에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@선 @@~@@ 복선전철 제#공구 노반신설 기타공사	(주)***건설	현장대리인	* * *
@@선 @@~@@ 복선전철 제#,#공구 노반공사 통합 건설사업관리용역	(주)**	책임건설사업관리기술자	* * *